

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה סולומון

פ/25/6175

הצעת חוק שירותי תשלום (תיקון – הודעה למשלם על כרטיס חיוב לא פעיל ועל מועד סיום פטור מדמי השימוש), התשפ"ו–2025

- תיקון סעיף 46 1. בחוק שירותי תשלום, התשע"ט–2019¹, בסעיף 46, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
- "(ד) לא נעשה שימוש, במשך שלושה חודשים ברציפות, באמצעי תשלום שהוא כרטיס חיוב כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), ישלח נותן שירותי התשלום למשלם הודעה למשלם במסרון, הכוללת פרטים אלה :
- (1) היותו של כרטיס החיוב לא פעיל ;
 - (2) ארבע הספרות האחרונות של הכרטיס האמור ;
 - (3) סכום החיוב בדמי שימוש עבור הכרטיס ;
 - (4) דרכים לסיום החוזה למתן שירותי התשלום שלפיו הונפק הכרטיס.
- (ה) ניתן בחוזה למתן שירותי תשלום פטור זמני מתשלום דמי שימוש בכרטיס חיוב שהונפק לפי חוזה כאמור, יעביר נותן שירותי התשלום הודעה למשלם במסרון על מועד סיום הפטור האמור, וכן על סכום דמי השימוש שנקבעו לפי החוזה, לפחות חודש לפני המועד האמור."

דבר ה ס ב ר

עמלת דמי השימוש בכרטיסי חיוב עומדת על עשרות שקלים חדשים לשנה, ולגבי סוגי כרטיסים מסוימים – עד אלפי שקלים לשנה. עמלה זו נקבעת, בין השאר, לפי סוג הכרטיס, המועדון אליו הוא משויך, הגורם המנפיק – בנק או חברת כרטיסי אשראי, הסדרי הטבות שונים ועוד.

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 201.

נכון להיום אלפי ישראלים מחזיקים כרטיסי חיוב שאינם פעילים במשך רבעון ומעלה. מדובר בכרטיסים שלפי הגדרות חברות כרטיסי האשראי אינם פעילים. עשרות מיליוני שקלים משולמים על ידי ציבור הצרכנים במדינת ישראל בעבור כרטיסי חיוב שאינם פעילים.

בנוסף לכך, רבים המקרים בהם צרכן מתפתה להסכים להנפקת כרטיס חיוב עבורו בתמורה לפטור זמני מדמי שימוש בכרטיס. אולם, עם פקיעת הפטור, הצרכן מתחיל לשלם על הכרטיס דמי שימוש. בתקופה זו, בה הנטל הכלכלי ויוקר המחיה של אזרחי מדינת ישראל גובר, ראוי להקטין את הנטל המוטל על ציבור הצרכנים, במקרה זה, שלא לצורך.

מאחר שרובם המוחלט של הצרכנים מחזיקים בטלפונים סלולריים, מוצע לחייב את נותני שירותי התשלום המנפיקים את כרטיסי החיוב להודיע לצרכנים על היותו של כרטיס לא פעיל במשך שלושה חודשים ברציפות, על דמי השימוש בכרטיס וכן ליידע את הצרכן בדבר דרכי ביטול הכרטיס. החיוב לגילוי נאות של דרכי ביטול חוזה כרטיס החיוב יקל על הצרכנים לבטל את הכרטיס ויסייע במניעת ההוצאה המיותרת הכרוכה בדמי כרטיס עבור כרטיס לא פעיל.

כמו כן, מוצע לקבוע שאם ניתן פטור זמני מדמי שימוש בכרטיס חיוב, יחויב נותן שירותי התשלום להודיע על מועד פקיעת הפטור חודש לפי המועד האמור. בכך תינתן לצרכן האפשרות לבחון מחדש את רצונו בהתקשרות עם נותן שירותי התשלום ולבטל את החוזה למתן שירותי התשלום אם יראה לנכון, וכך להימנע מהוצאה מיותרת בשל תשלום דמי השימוש בכרטיס.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)